

1503226-71.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... foi previamente preso e processado por tráfico de entorpecentes.

Os policiais militares Diogo e Márico narraram que estavam em patrulhamento de rotina no bairro quando avistaram o acusado em uma esquina, conhecida como ponto de tráfico de drogas no qual traficantes se revezam na venda, e ele, ao notar a presença da viatura, caminhou até um ponto de ônibus e ali tentou se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503226-71.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503226-71.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2229693/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 19808363 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4724/21/406 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2229693 - DISE- DEL.SEC.JAÚ, 4724/21/406 - DISE- DEL.SEC.JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PATRICK ADRIANO NASI DE SOUZA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

VISTOS.

Passo a proferir sentença, tendo em vista licença, no período, da MMª. Juíza Titular.

PATRICK ADRIANO NASI DE SOUZA está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/2006, observada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

Notificado (fls. 149), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 187).

A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fls. 188/189) e o acusado foi citado (fls. 214).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu, sendo-lhe concedida liberdade provisória (fls. 216/217 e 232/233).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 232/233).

A defesa pleiteou a absolvição do réu e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para a tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou, se o caso, a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da mesma norma, e das demais benesses legais (fls. 242/251).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/09), boletim de ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), fotografias (fls. 35/40), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 129/135) e pela prova oral.

Interrogado em juízo, o réu apresentou versão confusa para justificar a posse dos entorpecentes e do dinheiro. Negou o tráfico de drogas e aduziu que as substâncias eram para seu próprio uso, compradas com parte dos R\$ 50,00 que sua genitora lhe dera. Inicialmente admitiu ter quatro porções de maconha em seu poder, que adquirira por R\$ 5,00 cada. Pouco depois, alterou sua narrativa e disse que tinha comprado duas porções de maconha, pelo valor unitário de R\$ 5,00, e consumiu ambas em companhia do irmão de sua namorada. Na volta para sua casa, por volta das 23h30min, comprou mais duas porções de maconha, pelo mesmo preço, as consumiu e, quando estava negociando a aquisição do crack, os policiais aportaram. Informou que pagaria R\$ 100,00 pelas pedras de crack e as recebeu do vendedor, contudo não chegou a entregar o dinheiro a ele por causa da chegada da polícia. Ao tentar esclarecer a diferença entre o número de porções localizadas pelos policiais e as que alegadamente tinha consigo, apresentou versões contraditórias, afirmando primeiro que os policiais encontraram as demais porções o conhecido que estava em sua companhia e lhe vendera as drogas, porém decidiram que somente apresentaria um dos abordados na delegacia e optaram por si, liberando o terceiro. Em seguida, asseverou que o terceiro não tinha nenhum entorpecente com ele no momento da abordagem porque entregara tudo para o interrogado durante a negociação. Por fim, falou que não estava trabalhando na época de sua prisão e que foi previamente preso e processado por tráfico de entorpecentes.

Os policiais militares Diogo e Márcio narraram que estavam em patrulhamento de rotina no bairro quando avistaram o acusado em uma esquina, conhecida como ponto de tráfico de drogas no qual traficantes se revezam na venda, e ele, ao notar a presença da viatura, caminhou até um ponto de ônibus e ali tentou se ocultar. Ante o comportamento atípico, abordaram o réu, que estava sozinho, e localizaram em sua roupa íntima, dentro de uma sacola, uma porção bruta de maconha, porções individualmente embaladas do mesmo entorpecente, e porções de crack, também prontos para a venda. O policial Márcio esclareceu que não conhecia o acusado e tampouco sabia de denúncias de tráfico por parte dele. Diogo, por sua vez, informou que abordara o réu anteriormente sem encontrar qualquer coisa ilícita em seu poder. O acusado disse que permaneceria em silêncio e somente se manifestaria na presença de seu advogado.

A testemunha de defesa Géssica asseverou se vizinha do réu e ter ciência de que ele é usuário de entorpecentes, já tendo presenciado ele fazendo uso na esquina de sua casa. Contou que no bairro em que moram a atuação de traficantes é grande, todavia, não tem conhecimento do envolvimento de Patrick com a comercialização de drogas. Teceu bons comentários a respeito da índole do acusado e informou que ele havia parado de trabalhar aproximadamente quinze dias antes de ser preso, bem como que a esquina na qual ele foi abordado pelos policiais não é a mesma que o viu consumindo droga.

As provas produzidas são suficientes para comprovar o delito imputado ao réu.

Em sede policial (fls. 09), o acusado optou por permanecer em silêncio. Em juízo, apresentou narrativa inverossímil e confusa para explicar a origem e o montante do dinheiro e das drogas apreendidas com ele, não logrando infirmar as demais provas amealhadas em seu desfavor.

De outra banda, os policiais apresentaram depoimentos coerentes e harmônicos e não há qualquer razão para duvidar da palavra deles, a quem o réu declarou sequer conhecer anteriormente.

Nesse sentido, vale conferir:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

A destinação para entrega a consumo de terceiros restou demonstrada pela dinâmica da abordagem, vez que Patrick estava em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e tentou se ocultar para não ser notado pelos policiais que patrulhavam a área, pela apreensão de porções maiores e outras individualmente embaladas e prontas - de drogas de natureza diversa - para a comercialização ilícita, além da ausência de comprovação da origem lícita do dinheiro localizado em poder do réu. A versão do réu, ademais, não encontrou qualquer respaldo nos autos.

Em arremate, ainda que o réu seja usuário de entorpecentes, tal conduta não exclui o tráfico. Sobre o tema, veja-se: "TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que direciona-se nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Nesse contexto, não há como acolher as teses defensivas, pois a prática do crime narrado na denúncia restou seguramente demonstrada.

Procedente a ação penal, passo a dosar a pena.

Na primeira fase, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva de parte do entorpecente apreendido ("crack"), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão e 571 dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista a data em que praticado o delito, não entendo presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, considerando que, no referido dia, não havia normas que reconhecessem a vigência do estado que autoriza a incidência da referida agravante. Por outro lado, presente a atenuante da menoridade relativa (fl. 10), reduzo a pena em 1/6, remontando-a no mínimo legal, ante a previsão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O réu é primário e não possui antecedentes. Assim, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, à míngua de suficiente comprovação de que ele se dedicasse a tal atividade criminosa por tempo considerável ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo a pena de 2/3, tornando-a definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando-se a pena aplicada, a primariedade do acusado, o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, ambos do Código Penal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 8 meses), fixada ela em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal), bem como prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo, destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução, mantida a pena pecuniária no mínimo legal. Nessa linha: Supremo Tribunal Federal, HC 118.676, MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Julg. 11/03/2014, DJE 28/03/2014; Supremo Tribunal Federal, HC 116.777, SC, Relª Min. Rosa Weber, Julg. 25/02/2014, DJE 18/03/2014.

Arbitro o valor do dia-multa no patamar mínimo, pois ausentes elementos que demonstrem ser o réu capaz de arcar com valor maior.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o acusado PATRICK ADRIANO NASI DE SOUZA, qualificado nos autos, à pena de 01 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal. Presentes os requisitos legais, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, pelo mesmo período da condenação (01 ano e 8 meses), fixando-as em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e prestação pecuniária consistente no pagamento de 01 salário-mínimo destinada a entidade pública ou privada com destinação social, a ser fixada pelo juízo da execução.

Tendo em vista a pena aplicada e a substituição da reprimenda corporal, faculto o apelo em liberdade.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos com o acusado.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA